

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	170,000
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.11.19.	회신기일	2019.12.18.

△△△국립공원사무소 (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 핵심지보전사업(사유지 매수) 업무처리 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 「인지세법」 제3조(과세문서 및 세액) 및 제6조(비과세문서)에서는 인지세를 납부하여야 할 과세문서 및 세액을 정하고 있으며 부동산 소유권의 이전에 관한 증서로서 기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우 세액은 15만원으로, 국가나 지방자치단체가 작성하는 증서 또는 통장은 인지세를 면제하고 있으며,

○ 같은법 제7조(국가등이 공동으로 작성하는 문서)에서는 국가, 지방자치단체와 그 밖의 자가 공동으로 작성하여 각각 가지는 문서에 관하여는 국가 등이 가지는 것은 그 밖의 자가 작성한 것으로 보고 그 밖의 자가 가지는 것은 국가 등이 작성한 것으로 보고 있음

※ 국립공원공단의 사유지 매수를 위한 매매계약 체결은 매수인이 국가(환경부), 매도인이 (사인)인 경우로 계약 후 소유권 이전(사인→환경부)을 위해 등기원인서류로 제출되는 계약서는 「인지세법」 제7조에 따라 그 밖의 자가 작성한 것으로 보아 이 경우 인지세는 매도인(사인)이 납부하게 하여야 함

○ 인지세 부적정 납부 현황

연번	매수토지	매도인	계약일	계약금액(원)	인지세	인지세납부자
	합계				<u>170,000</u>	
1	경북 ▼▼ △△△면 ◁▷리 *** 등 3필지	황*	2019.6.28.	13,179,400	20,000	△△△사무소
2	경북 ▼▼ △△△면 □□□리 산**	***종친회	2019.7.25.	178,988,400	150,000	△△△사무소

- △△△국립공원사무소에서는 2019년 핵심지보전사업(사유지 매수) 2건의 매매

계약체결 시 관련 법령에 따라 납부하는 인지세(수입인지) 각각 20,000원과 150,000원을 각각 납부하도록 공단 「사유지 매수 및 관리 업무처리 지침」에 따라 매도인에게 위 사항을 통보하여 납부하게 하여야 함에도 이를 통보하지 않고, 일반수용비 예산과목에서 사유지 매수 2건의 부동산 소유권 등기이전 인지세 총 170,000을 지출함

2. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 토지매매계약(2건) 당시 소유자가 납부하여야 할 인지세 170,000원을 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련